

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50190503820228240930

ID Comunicacao: 571411767

Data Disponibilizacao: 2026-03-27

Tribunal: TJSC - Vara Estadual de Direito Bancário

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE T´TULO EXTRAJUDICIAL Nº 5019050-38.2022.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>Cuida-se de embargos de declaração em que se alega a ocorrência das hip&ocute;teses elencadas no art. 1.022 do C&ocute;digo de Processo Civil.</p>

<p>É o relat&ocute;rio.</p>

<p>DECIDO.</p>

<p>As alegações da parte embargante não legitimam embargos de declaração, pois não retratam obscuridade, contradição, omissão ou erro material constantes no art. 1.022 do CPC.</p>

<p>Tampouco servem os embargos para rediscutir teses, com o intuito de atribuir efeito infringente ao julgado, subvertendo a função de recurso à Instância Superior.</p>

<p>Haure-se da jurisprudência:</p>

<p>Nos termos do art. 1.022 do C&ocute;digo de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necess´rio para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1592600, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17.6.2024).</p>

<p>Esclarece-se ao embargante que não h´ falar em condenação de honor´rios,

uma vez que a decisão embargada se limitou a arbitrar os honorários do defensor dativo nomeado, o qual é integralmente custeado pelo sistema da Assistência Judiciária Gratuita e não pela embargante, pois não se confunde com honorários de sucumbência.</p><p>ANTE O EXPOSTO, rejeito os embargos.</p><p>Intimem-se.</p><p>Cumpra a decisão embargada.</p><section></section><section><p> </p><hr><p> </p></section><footer>

</footer></article></body></html>